

Số: 04/QĐ-DVLVP

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Xóm Lâm, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc”

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH DVL
CHI NHÁNH VĨNH PHÚC**

Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Phụ lục số 02, Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2024/HĐDV-DVLVP ngày 18/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường và Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc về việc tổ chức đấu giá tài sản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài:

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 23, tờ bản đồ số 25, diện tích 395,9m² (diện tích đo đạc thực tế 396,1m²); địa chỉ tại Xóm Lâm, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất, nguồn gốc là tài sản riêng của ông Lê Văn Thường, đất đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ngày 14/10/2015 đứng tên ông Lê Văn Thường.

- Tài sản trên đất có: 01 nhà cấp 4 (nhà chính) tường gạch mái lợp tôn 2 lớp có diện tích 53,2m²; 01 nhà thờ cấp 4 tường gạch mái lợp tôn 2 lớp có diện tích 50,2m²; Công trình nhà tắm có diện tích 5,4m²; Nhà vệ sinh có diện tích 4,9m²; Sân lát gạch đỏ lợp mái tôn 01 khung thép mạ kẽm có diện tích 106,3m²; Sân trước nhà lát gạch đỏ có diện tích 58,0m²; cây cối lâm lộ trên đất.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.245.627.413 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, bốn trăm mười ba đồng).



Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phí công chứng và các thuế phí khác liên quan do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Công ty thực hiện xong việc đấu giá đối với tài sản nói trên.

Điều 3. Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- BLĐ Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cảnh Toàn



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-DVLVP, ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc)

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Những người được phép tham gia đấu giá

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán cũng như đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng theo đúng tính năng, công dụng của tài sản đấu giá.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không phải khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá và có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 Người đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử (01) một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc (01) một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo Điều 41 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá và trả giá.

CHƯƠNG II

THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 23, tờ bản đồ số 25, diện tích 395,9m² (diện tích đo đạc thực tế 396,1m²); địa chỉ tại Xóm Lâm, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất, nguồn gốc là tài sản riêng của ông Lê Văn Thường, đất đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ngày 14/10/2015 đứng tên ông Lê Văn Thường.

- Tài sản trên đất có: 01 nhà cấp 4 (nhà chính) tường gạch mái lợp tôn 2 lớp có diện tích 53,2m²; 01 nhà thờ cấp 4 tường gạch mái lợp tôn 2 lớp có diện tích 50,2m²; Công trình nhà tắm có diện tích 5,4m²; Nhà vệ sinh có diện tích 4,9m²; Sân lát gạch đỏ lợp mái tôn 01 khung thép mạ kẽm có diện tích 106,3m²; Sân trước nhà lát gạch đỏ có diện tích 58,0m²; cây cối lâm lộc trên đất.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án.

Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 14/10/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 14/10/2015 đứng tên ông Lê Văn Thường.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

Giá khởi điểm của tài sản: 1.245.627.413 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, bốn trăm mười ba đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phí công chứng và các thuế phí khác liên quan do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Tiền đặt trước: 249.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu đồng).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

ĐIỀU 4. NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ.

4.1. Thông báo đấu giá tài sản được niêm yết tại các địa điểm sau:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc và là nơi tổ chức cuộc đấu giá: Số 03 Thạch Bàn, phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Ủy ban nhân dân xã Thượng Trưng.
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường: Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nơi có tài sản: Xóm Lâm, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

4.2. Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.
- Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá;

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

ĐIỀU 5. TỔ CHỨC XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 03 ngày làm việc. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/03/2025 đến ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Xóm Lâm, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐIỀU 6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

6.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước.

6.2. Hồ sơ tham gia đấu giá

6.2.1 Đối với Cá nhân

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ của cá nhân nếu không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn của Người được ủy quyền.

6.2.2 Đối với tổ chức

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập còn thời hạn.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu người đại diện theo pháp luật còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn của Người được ủy quyền.

6.3. Đối chiếu hồ sơ

Người tham gia đấu giá khi đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá phải mang kèm thêm bản chính (bản gốc) để làm cơ sở để Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra, đối chiếu với bản sao có trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

6.4. Điều chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

6.5. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp tham dự đấu giá thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

- Trong trường hợp Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nếu không trực tiếp tham gia đấu giá phải có Giấy ủy quyền (bản chính) theo đúng quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

- Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của một người tham gia đấu giá. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người khác.

6.6. Thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Công ty căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tất cả các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được tham gia đấu giá được quy định tại Điều 1 Quy chế nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ đã Quy định tại Điều 6 của Quy chế này đều không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

6.7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 8 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc - Số 03 Thạch Bàn, phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ:

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 13/03/2025 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc - Số 03 Thạch Bàn, phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐIỀU 8. KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

8.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

8.2. Phương thức nộp tiền đặt trước để đảm bảo giao dịch

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DVL theo chỉ dẫn sau:

Số tài khoản: 8602279888

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Nội dung: “Tên khách hàng” Nộp tiền đặt trước theo Thông báo số 03

Lưu ý:

- Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc nhận được báo có của ngân hàng trong thời gian nộp tiền đặt trước theo quy định trên, các trường hợp báo có đến sau 17h00 phút ngày 10/03/2025 đều không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho các nhân, tổ chức khác. Nếu vi phạm thì tùy mức độ sẽ không được tham gia dự cuộc đấu, trút quyền tham gia đấu giá và tịch thu khoản tiền đặt trước.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

8.3. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:

8.3.1. Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đã đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) vào giá mua tài sản.

8.3.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

8.3.3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá theo khoản 8.3.2 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện

tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 8.3.4 Điều này.

8.3.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐIỀU 9. NỘI QUY CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian theo quy định

2. Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền, Căn cước công dân/Hộ chiếu, để làm thủ tục điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

4. Người tham gia đấu giá không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại di động, máy tính, máy fax,...), không được hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, không được ghi âm, ghi hình trong phòng đấu giá, không được mang các chất dễ gây nổ, dễ cháy hoặc vũ khí vật dụng nguy hiểm khác vào trong phòng đấu giá.

5. Người tham gia đấu giá phải chấp hành sự điều hành của bảo vệ, nhân viên, đấu giá viên, phải giữ trật tự không đi lại tự do trong phòng đấu giá.

6. Người tham gia đấu giá chỉ được phép phát biểu khi có sự đồng ý của đấu giá viên hành.

7. Người say bia, say rượu không được tham gia đấu giá.

8. Mọi người tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm túc quy chế đấu giá tài sản này, phải tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên tại phiên đấu giá.

Cá nhân, tổ chức nào vi phạm các quy định trên được coi là hành vi *gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá*. Sau 03 (ba) lần nhắc nhở, Đấu giá viên điều hành tiến hành lập

biên bản, truat quyền tham gia đấu giá và mời khách hàng ra khỏi phòng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Khách hàng được xử lý theo điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 10. CÁCH THỨC TRẢ GIÁ, GIÁ TRẢ HỢP LỆ, GIÁ TRẢ KHÔNG HỢP LỆ, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

10.1. Cách thức trả giá:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm, Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá trả của người liền kề trước đó ít nhất một bước giá;
- Giá trả lần đầu = **Giá khởi điểm + n*Bước giá** ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)
- Giá trả lần tiếp theo = **Giá trả trước liền kề + n*Bước giá** ($n = 1, 2, 3, \dots$)
- Bước giá: **10.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

10.2. Giá trả hợp lệ: là giá trả bằng giá khởi điểm (chỉ áp dụng đối với người trả giá đầu tiên tại vòng đấu thứ nhất) hoặc bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên dương lần bước giá, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và trả trong thời gian quy định.

10.3 Giá trả không hợp lệ: là giá trả không theo công thức trả giá hợp lệ và giá trả không trong thời gian quy định.

10.4. Cách xác định người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất và phù hợp với bước giá.

ĐIỀU 11. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC ĐẤU GIÁ

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế phiên đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

ĐIỀU 12. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2. Từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

4. Người điều hành có quyền tạm ngưng phiên đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột

cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Phiên đấu giá sẽ được tiến hành tiếp tục sau khi việc xử lý vi phạm được hoàn tất.

ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

13.1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự cuộc đấu giá (kỳ các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;

- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;

- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;

- Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc trước ngày cuộc đấu giá được tổ chức (*Thời gian gửi văn bản từ chối muộn nhất là trước 24 giờ trước giờ tổ chức cuộc đấu giá*).

13.2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế cuộc đấu giá;

- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Có mặt trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào tham gia cuộc đấu giá theo thời gian như trong thông báo và Quy chế của Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc đã ban hành và tuân thủ Nội quy cuộc đấu giá.

ĐIỀU 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

14.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Được yêu cầu người có tài sản ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Nhận tài sản đúng như hiện trạng tài sản đã xem xét, đăng ký tham gia đấu giá pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

- Được trừ khoản tiền đặt trước vào số tiền trúng đấu giá phải nộp;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

14.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá;
- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt trước) vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường và không được gia hạn thêm. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật về dân sự và tiền đã thanh toán mua tài sản thuộc quyền sở hữu của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường.
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

THANH TOÁN, BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

ĐIỀU 15. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường và người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được tự động chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

ĐIỀU 16. THỦ TỤC THANH TOÁN

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt trước) vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường và không được gia hạn thêm.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật về dân sự và tiền đã thanh toán mua tài sản thuộc quyền sở hữu của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường.

ĐIỀU 17. BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ HỒ SƠ GIẤY TỜ LIÊN QUAN

17.1. Thời hạn bàn giao tài sản và các hồ sơ giấy tờ liên quan:

Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua

được tài sản nộp đủ tiền, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc tiến hành làm thủ tục bàn giao tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá theo hiện trạng mà khách hàng trúng đấu giá đã được xem trước khi tổ chức bán đấu giá tài sản tại nơi có tài sản cùng toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ liên quan.

17.2. Địa điểm giao tài sản: Xóm Lâm, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

17.3. Phương thức giao tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty. Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường phải thông báo cho Công ty về thời gian, địa điểm giao tài sản để Công ty thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản. Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường xác định tình trạng tài sản bàn giao là đúng so với hiện trạng tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản, ngày 24/09/2024.

ĐIỀU 18. CHI PHÍ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Người trúng đấu giá có yêu cầu và được tổ chức đấu giá tài sản cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá thì phải trả chi phí dịch vụ cho tổ chức đấu giá tài sản theo thỏa thuận giữa các bên.

CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 19. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại - tố cáo. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các bên liên quan trong trường hợp sau:

+ Đây là tài sản đấu giá để đảm bảo cho việc thi hành án, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản đấu giá tài sản có thể bị huỷ hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Người phải thi hành án xin nhận lại tài sản theo Khoản 5, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

ĐIỀU 20. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công ty chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Vĩnh Phúc trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.